

「국립농업과학원 노사협의회 규정」 일부개정안

1. 개정이유

- 가. 노사협의회 확대·개편에 따른 「농촌진흥청 노사협의회 운영규정」 훈령 제정에 따른 내용을 노사협의회에 반영함으로 기관과 근로자의 소통 강화 및 협력적 노사관계 구축
- 나. 실효성 있는 노사협의회 운영을 위해 근로자 위원 선출 방법 등을 현실화 하고 용어 등을 정비하고자 함.

2. 주요내용

- 가. 노사협의회에 청원경찰 직종 추가(안 제1조)
- 나. 노사협의회 구성 변경(안 제6조)
 - 근로자와 사용자 각 8명 위원 → 근로자와 사용자 동수로 구성
 - 직속부서, 각 부 기획실장, 센터 운영지원팀장 → 5급상당 이상 공무원
- 다. 근로자를 대표하는 근로자위원 선출 방식 등 변경(안 제9조)
 - 각 부, 센터 1명씩 자체선거 → 직종별 인원 수에 비례선출 배정 수에 따라 선출
 - 근로자 대표 선출 : 최다득표자
- 라. 고충처리위원회 비밀유지 및 불이익 처우 금지 조항 추가(안 제29, 30조)
- 마. 그 간의 운영상의 미비점 및 용어 정비, 별지 서식 추가 등

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」, 「근로기준법」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

국립농업과학원 노사협의회 규정 일부개정안

국립농업과학원 노사협의회 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 본문 중 "기간제근로자"를 "기간제근로자, 청원경찰(이하 "근로자"라 한다)과 사용자 상호 간의"로 한다.

제4조 본문 중 "따라"를 "의하여"로 한다.

제6조1항 본문 중 "근로자와 사용자를 대표하는 각 8명의 위원으로 구성한다"를 "근로자를 대표하는 위원(이하 "근로자위원"이라 한다)과 사용자를 대표하는 위원(이하 "사용자위원"이라 한다)은 동수로 구성한다"로 한다. 같은 조 제2항 본문 중 "위원(이하 "근로자위원"이라 한다)은"은 "근로자위원은"으로 한다. 같은 조 3항 본문 중 "사용자위원(이하 "사용자위원"이라 한다)은 운영지원과장, 각 부 기획실장, 농업유전자원센터 운영지원팀장으로 한다"를 "사용자위원은 당연직인 운영지원과장과 사용자가 위촉한 5급상당 이상의 공무원으로 한다"로 한다.

제7조에 3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 의장의 임기는 1년으로 하되 연임할 수 있다.

제8조1항과 2항은 다음과 같이 하며, 같은 조 3항은 다음과 같이 신설한다.

① 협의회는 회의의 기록 등 사무를 담당하는 간사를 둘 수 있다.

② 간사는 근로자위원과 사용자위원이 협의하여 선출한다.

③ 간사는 필요할 경우 정기협의회 개최 전 근로자위원의 의견을 들어 정기협의회에 상정할 안건을 검토할 수 있다.

제9조 조문 제목은 "(근로자위원의 선출)"에서 "(근로자위원·대표의 선출)"로 하며, 같은 조 2항은 다음과 같이 한다.

② 근로자위원은 직종별 인원 수에 비례하여 산출한 직종구분별 근로자위원 배정 수(별표1.)에 따라 선출하는 등 선출에 관하여는 「농촌진흥청 노사협의회 운영규정」을 준용한다.

같은 조 3항 본문 중 "다수득표자 순으로 한다."를 "다수득표자 순으로 하며, 근로자대표는 최다득표자로 한다."로 한다.

같은 조 4항 본문 중 "30일"을 "결원이 발생한 날부터 60일"로 하며 같은 조 5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 제4항은 근로자 대표 결원이 생긴 때에도 준용한다.

제10조4항은 다음과 같이 신설한다.

④ 근로자위원이 임기 중 「근로기준법」 제2조의 사용자에게 해당하게 되었거나, 퇴직한 경우는 임기 중이라도 그 위원 자격을 상실한다.

제12조1항 본문 중 "달에 개최한다"를 "월에 개최하며 중앙협의회 개최시 해당 분기의 정기회의는 중앙협의회로 갈음한다."로 한다.

제17조2항은 삭제한다.

② (삭 제)

제18조 본문 중 "회의록은"을 "회의록(별지 제1호 서식)은"로 한다.

제25조 본문 중 "를 설치·운영한다"를 "를 둔다"로 한다.

제26조1항 본문 중 "1명의"를 "1명 이상의"로 하며, 같은 조 2항은 다음과 같이 신설한다.

② 위원회의 위원장은 고충처리위원 중에서 호선한다.

같은 조 2항은 3항으로 다음과 같이 하며, 같은 조 3항은 4항으로 한다.

③ 고충처리위원의 임기는 3년으로 하되, 연임할 수 있으며, 그 임기가 만료된 경우에도 후임위원이 선임될 때까지 계속 그 직무를 수행한다.

④ 근로자의 고충 사항을 효과적으로 처리하기 위해 상담원을 둘 수 있다.

제27조1항과 2항은 다음과 같이 하며, 같은 조 3항은 신설하여 다음과 같이 한다.

① 근로자는 고충처리위원회에 구두 또는 서면(별지 제1호 서식)으로 신청할 수 있다.

② 신청을 접수한 고충처리위원회는 접수일로부터 10일 이내에 신청 접수사실, 회의 일정, 그 밖의 처리절차 등을 신청인에게 통보해야 한다.

③ 고충처리위원회가 고충처리에 관한 의결을 한 경우 고충처리 의결서(별지 제2호 서식)를 작성해야 하며, 의결한 날부터 10일 이내에 조치 사항과 그 밖의 처리결과를 신청인과 관계 부서의 장에게 통보해야 한다. 다만, 고충처리위원의 사실조사에 일정한 기간이 소요되는 등 10일 이내에 통보하기 곤란한 사유가 있는 경우에는 필요한 기간만큼 통보 기간을 연장할 수 있다.

같은 조 3항은 4항으로 하고 본문 중 "고충처리위원이"를 "고충처리위원

회가"로 하고 "협회의 회의에 부쳐 협의 처리한다"를 "협회에 부의하여 처리한다"로 한다.

제28조 본문 중 "고충처리위원은"을 "고충처리위원회는"으로 하고 "대장"을 "대장(별지 제3호 서식)"으로 하며, 단서를 다음과 같이 신설한다." 다만, 신청인이 자신의 고충에 관하여 기록하는 것을 원하지 않는다는 의사를 표시한 경우 그 기록을 생략할 수 있다."

제29조와 제30조는 다음과 같이 신설한다.

제29조(비밀유지) 위원회의 회의는 공개하지 않으며, 고충처리위원 및 고충과 관련이 있는 모든 직원은 그 고충처리와 관련하여 알게 된 사실을 누설해서는 아니 된다.

제30조(불이익 처우 금지) 사용자는 고충처리를 신청하였음을 이유로 신청인에 대하여 어떠한 불이익한 처우를 해서는 아니 된다.

부 칙 <2025.05.13.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

별표 1, 별지 제1호, 제2호, 제3호 및 제4호 서식을 각각 별지와 같이 한다.

[별표 1]

협의회 위원 수

□ 근로자위원 수

(단위: 명)

구분	운영		연구		포장		시설		청경		합계	
	정원	위원	정원	위원	정원	위원	정원	위원	정원	위원	정원	위원
농과원	84	1	727	4	90	1	92	1	31	1	1,024	8

□ 근로자위원 수 배정 기준 (직종별 인원수 비례)

(단위: 명)

직종구분 규모(정원)	근로자위원 수	비 고
10명 이상 99명 이하	1	‘직종구분 규모’는 근로자위원 선출일이 포함된 연도의 정원을 기준으로 산정
100명 ~ 199명	2	
200명 ~ 299명	3	
300명 이상	4	

[세부 내용]

① 직종구분

- (운영) 행정실무원, 홍보전문가, 조리종사원, 영양사, 운전원, 기술위원, 민간전문가
- (연구) 연구원, 전문연구원
- (포장) 포장 및 온실관리원
- (시설) 청사미화원, 시설관리원, 사육사
- (경찰) 청원경찰

② 근로자위원 배정 기준 및 정원의 조정

- 최종 입후보한 직종구분 중 배정 기준에 미달하는 직종구분이 발생한 경우, 선거관리위원회 결정에 따라 해당 직종구분의 배정 기준을 다른 직종구분으로 이전 가능
(예) 연구직종의 입후보가 0명일 경우 위원 배정 수 ‘1’을 운영, 시설, 경찰로 이전
- 최종 입후보한 근로자 수가 배정 기준과 같거나 미달하는 경우 찬반 투표를 진행하고, 최종 선출된 인원을 근로자위원의 정원으로 함. 단, 최종 선출된 근로자위원의 수가 3인 미만인 경우 보궐선거 진행

[별지 제1호서식] * 상황에 따라 재구성하여 사용 가능

20 년 도 분 기 노 사 협 의 회 회 의 록				
일 시	20 년 월 일 (시 분 ~ 시 분)			
장 소				
참 석 자 (명단별첨)	명 (근로자: 명, 사용자 명)			
회 의 내 용				
회 의 안 건				
회 의 결 과				
기타 참고 사항				
작성자	직 급		성 명	인

참 석 위 원 서 명

사용자위원	서 명	근로자위원	서 명

[별지 제2호 서식] * 상황에 따라 재구성하여 사용 가능

고충처리 신청서

신청인	성명		소속부서		연락처	
고충내용	(가능한 상세히 기술하여 주시기 바랍니다)					
관련자료	(고충과 관련한 자료가 있을 경우 신청서와 같이 제출해 주십시오)					

위와 같이 고충처리를 신청하니, 처리하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

[별지 제3호 서식] * 상황에 따라 재구성하여 사용 가능

고충처리 의결서

안 건				
신청인	성 명		소속부서	
고충요지				
의결 내용				
위원	(서명 또는 인)		(서명 또는 인)	

위 안건에 대하여 협의한 결과 의결 내용과 같이 결정되었음

년 월 일

국립농업과학원 고충처리위원회

[별지 제4호 서식] * 상황에 따라 재구성하여 사용 가능

[illegible]

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 본 규정은 「근로자 참여 및 협력증진에 관한 법률」 제4조에 따라 노사협의회 설치를 통하여 공무원 및 <u>기간제근로자(이하 “근로자”라 한다)와 사용자 쌍방이 이해와 협조를 통하여 노사 공동의 이익을 증진함으로써 국립농업과학원의 발전과 근로자 복지증진에 기여함을 목적으로 한다.</u>	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- <u>기간제근로자, 청원경찰(이하 “근로자”라 한다)과 사용자 상호 간의</u> ----- ----- ----- ----- -----.
제4조(노동조합과의 관계) 노동조합의 단체교섭 및 기타 모든 활동은 이 규정에 <u>따라</u> 영향을 받지 않는다.	제4조(노동조합과의 관계) ----- ----- ----- <u>의하여</u> ----- -----.
제6조(협의회의 구성) ① 협의회는 <u>근로자와 사용자를 대표하는 각 8명의 위원으로 구성한다.</u>	제6조(협의회의 구성) ① ----- -- <u>근로자를 대표하는 위원(이하 “근로자위원”이라 한다)과 사용자를 대표하는 위원(이하 “사용자위원”이라 한다)은 동수로 구성한다.</u>
② 근로자를 대표하는 <u>위원(이하</u>	② ----- <u>근로자위</u>

“근로자위원”이라 한다)은 근로자가 선출한다.

③ 사용자를 대표하는 위원(이하 “사용자위원”이라 한다)은 운영지원과장, 각 부 기획실장, 농업유전자원센터 운영지원팀장으로 한다.

제7조(의장) ① (생략)

② (생략)

<신설>

제8조(간사) ① 노사 쌍방은 회의 결과의 기록 등 사무를 담당하는 간사 1명을 각각 둔다.

② 사용자 측 간사는 운영지원과 시설경리팀장으로 하고, 근로자 측 간사는 근로자위원 중에서 호선으로 선출된 자로 한다.

<신설>

원은 -----
----.

③ ----- 사용자위원은 당연직인 운영지원과장과 사용자가 위촉한 5급상당 이상의 공무원으로 한다.

제7조(의장) ① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 의장의 임기는 1년으로 하되 연임할 수 있다.

① 협의회는 회의의 기록 등 사무를 담당하는 간사를 둘 수 있다.

② 간사는 근로자위원과 사용자위원이 협의하여 선출한다.

③ 간사는 필요할 경우 정기협의회 개최 전 근로자위원의 의견을 들어 정기협의회에 상정할

제9조(근로자위원의 선출) ① 근

로자위원은 근로자 과반수가 참
여하여 직접·비밀·무기명투
표에 의하여 선출한다.

② 근로자위원은 직속부서, 각
부, 농업유전자원센터별로 자체
선거를 통하여 각 1명씩을 선출
한다.

③ 근로자위원 당선자는 투표 결
과 다수득표자 순으로 한다. 득
표수가 같을 때는 장기근속자,
연장자순으로 한다.

④ 근로자위원의 결원이 생기면
30일 이내에 보궐위원을 위촉하
거나 선출하되, 근로자위원 선
출 투표에서 선출되지 못한 사
람 중 득표순에 따른 차 순위자
를 근로자위원으로 할 수 있다.

안건을 검토할 수 있다.

제9조(근로자위원·대표의 선출)

① -----

-----.

② 근로자위원은 직종별 인원 수
에 비례하여 산출한 직종구분별
근로자위원 배정 수(별표1.)에
따라 선출하는 등 선출에 관하
여는 「농촌진흥청 노사협의회
운영규정」을 준용한다.

③ -----
----- 하며,
근로자대표는 최다득표자로 한
다. -----
-----.

④ -----
결원이 발생한 날부터 60일 ---

-----.

<u><신 설></u> 제10조(근로자위원의 임기) ① (생 략) ②·③ (생 략)	⑤ 제4항은 근로자 대표 결원이 <u>생긴 때에도 준용한다.</u> 제10조(근로자위원의 임기) ① (현 행과 같음) ②·③ (현행과 같음)
<u><신 설></u> 제12조(회의) ① 협의회의 정기회 의는 매 분기 마지막 달에 개최 한다. ② (생 략) 제17조(비밀유지) ① (생 략) ② <u>협의회 위원이 비밀을 누설한 경우에는 징계위원회에 회부한 다.</u>	④ 근로자위원이 임기 중 「근로 기준법」 제2조의 사용자에 해 당하게 되었거나, 퇴직한 경우는 임기 중이라도 그 위원의 자격 을 상실한다. 제12조(회의) ① ----- ----- 월에 개최하며 중앙협의회 개최시 해당 분기의 정기회의는 중앙협의회로 같음 한다. ② (현행과 같음) 제17조(비밀유지) ① (현행과 같 음) ② (삭 제)

제18조(회의록 비치) ① 회의록은
노사 쌍방의 간사 중 1명이 작
성하여 각 1부씩 보관한다.

제25조(고충처리위원회) 근로자의
고충을 청취하고 이를 처리하기
위하여 고충처리위원회를 설치
· 운영한다.

제26조(고충처리위원회의 구성)
① 고충처리위원은 협의회 위원
중에서 호선하여 노사 각 1명의
위원으로 구성한다.

<신 설>

② 고충처리위원의 임기는 3년으
로 하되, 연임할 수 있다.

③ 근로자의 고충 사항을 효과적
으로 처리하기 위해 상담원을
둘 수 있다.

제18조(회의록 비치) ① 회의록(별
지 제1호 서식)은 -----

-----.

제25조(고충처리위원회) -----

----- 둔다.

제26조(고충처리위원회의 구성)
① -----
----- 각 1명 이
상의 -----.

② 위원회의 위원장은 고충처리
위원 중에서 호선한다.

③ 고충처리위원의 임기는 3년으
로 하되, 연임할 수 있으며, 그
임기가 만료된 경우에도 후임위
원이 선임될 때까지 계속 그 직
무를 수행한다.

④ -----

-----.

제27조(고충의 처리) ① 근로자는
고충처리위원회에 구두 또는 서
면으로 상담을 신청한다.

② 상담 신청을 접수한 고충처리
위원은 당해 근로자의 고충을
성실히 청취한 후 접수일로부터
10일 이내에 처리결과를 해당
근로자에게 서면으로 통보하여
야 한다.

<신 설>

③ 고충처리위원이 처리하기 곤

제27조(고충의 처리) ① 근로자는
고충처리위원회에 구두 또는 서
면(별지 제1호 서식)으로 신청
할 수 있다.

② 신청을 접수한 고충처리위원
회는 접수일로부터 10일 이내에
신청 접수사실, 회의 일정, 그 밖
의 처리절차 등을 신청인에게
통보해야 한다.

③ 고충처리위원회가 고충처리에
관한 의결을 한 경우 고충처리
의결서(별지 제2호 서식)를 작
성해야 하며, 의결한 날부터 10
일 이내에 조치 사항과 그 밖의
처리결과를 신청인과 관계 부서
의 장에게 통보해야 한다. 다만,
고충처리위원의 사실조사에 일
정한 기간이 소요되는 등 10일
이내에 통보하기 곤란한 사유가
있는 경우에는 필요한 기간만큼
통보 기간을 연장할 수 있다.

④ 고충처리위원회가 -----

란한 사항에 대해서는 협회의회의
회의에 부쳐 협의 처리한다.

제28조(대장비치) 고충처리위원회는
고충 사항의 접수 및 그 처리에
관한 대장을 작성·비치하고 이
를 1년간 보존한다.

<신 설>

<신 설>

----- 협회의
에 부의하여 처리한다.

제28조(대장비치) 고충처리위원회
는 -----
---- 대장(별지 제3호 서식)을

----. 다만, 신청인이 자신의 고
충에 관하여 기록하는 것을 원
하지 않는다는 의사를 표시한
경우 그 기록을 생략할 수 있다.

제29조(비밀유지) 위원회의 회의
는 공개하지 않으며, 고충처리위
원 및 고충과 관련이 있는 모든
직원은 그 고충처리와 관련하여
알게 된 사실을 누설해서는 아
니 된다.

제30조(불이익 처우 금지) 사용자
는 고충처리를 신청하였음을 이
유로 신청인에 대하여 어떠한
불이익한 처우를 해서는 아니
된다.